

VOTO

O presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso é conhecido.

Adianto assistir razão ao agravante.

De início, registro que não se verifica, neste juízo preliminar, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como pretende a agravada.

O STJ tem reiteradamente afastado a aplicação do CDC às relações de fornecimento de insumos destinados à atividade agrícola, por configurar relação empresarial voltada ao incremento da produção e inserção no mercado, não se enquadrando na figura do consumidor final (AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28/05/2021).

A controvérsia central gira em torno da **natureza e validade da Cédula de Produto Rural (CPR) nº 224/2024**. A decisão agravada, ao suspender a execução, acolheu a tese dos agravados de que a CPR careceria de "causa debendi" por ausência de entrega de insumos para a safra 2024/2025, aplicando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Todavia, a agravante apresenta um contraponto substancial: a CPR em questão não derivaria de uma nova operação de fornecimento de insumos para a safra de 2024/2025, mas sim de um Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças nº 162/2024, que teria renegociado um débito pretérito, **relativo a insumos já entregues e não pagos da safra 2023/2024**.

Nesse juízo de cognição sumária, próprio para a análise de tutelas de urgência e efeitos suspensivos em agravo, a narrativa da agravante sobre a **novação da dívida e a emissão da CPR como garantia de um débito já consolidado e confessado** confere **plausibilidade ao seu direito de credor e à exigibilidade do título**.

Ora, se a CPR foi emitida em razão da novação de uma dívida preexistente e confessada (INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS Nº 162/2024 – Id. 28775684), o argumento dos agravados de ausência de contraprestação para a safra de 2024/2025 perde a força de justificar a suspensão de um título que, em tese, já tem sua causa atrelada a uma obrigação anterior e cumprida pela agravante.

A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título executivo extrajudicial, dotado de autonomia e exequibilidade, cuja presunção de liquidez, certeza e exigibilidade deve ser afastada por prova inequívoca do devedor. A invocação da exceção do contrato não cumprido pelos agravados, para ser acolhida, demandaria prova robusta de que a CPR se vinculava a uma nova e não cumprida obrigação por parte da agravante, o que, à luz da alegação de novação, carece de verossimilhança qualificada nesta fase processual. A mera alegação de não recebimento de *novos insumos* para a safra de 2024/2025 **não é suficiente para infirmar a higidez de um título** que, segundo a agravante, foi emitido para novar uma dívida *pretérita* relativa a insumos *já entregues*.

No que concerne ao **risco de dano (*periculum in mora*)**, a suspensão da execução da CPR, um título de crédito que, em tese, representa uma dívida confessada e novada, impõe um grave **risco de dano inverso** à agravante.

A impossibilidade de prosseguir com a cobrança de um crédito que, a princípio, se mostra válido e exigível, pode gerar severos prejuízos financeiros e operacionais para a empresa, afetando sua liquidez e regularidade nas atividades comerciais. Embora se reconheça o risco de medidas constritivas para os agravados, tal risco é inerente à execução de títulos válidos.

A reversibilidade da medida liminar (suspensão da execução) não é, por si só, elemento suficiente para mantê-la, especialmente quando se vislumbra a fragilidade da tese que a fundamenta e o considerável risco de dano ao credor.

Ademais, a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 380, é clara ao dispor que **"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"**.

A jurisprudência tem ressaltado a importância da autonomia dos títulos de crédito e a necessidade de prova contundente para desconstituí-los, **não se mostrando razoável a suspensão de uma execução por mera alegação de inadimplemento de uma nova obrigação**, quando o título executado se baseia em confissão e novação de dívida pretérita.

Dessa forma, presente a plausibilidade do direito da agravante, fundada na autonomia do título de crédito e na sua alegação de que a CPR advém de novação de dívida já existente e correlata a insumos já entregues, bem como o risco de dano inverso à agravante (impossibilidade de executar título válido e exigível), é de ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento da ação de execução nº

0800644-16.2025.8.14.0050, até o julgamento final da lide.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora